



의안번호	제호
회의 연월일	2024. 6. 3. (제539회 회의)

심의
의결
사항

(경찰청) 지문 및 수사자료표 등에
관한 규칙 일부개정훈령안
(경찰청 훈령)

제출부서	경찰청 (형사국)
제출연월일	2024. 5. 21.

범죄분석과장, 과학수사자료관리계장

규제개혁법무담당관 심사를 마침

1. 개정이유

현재 사법경찰관이 피의자에 대한 수사자료표를 작성할 때 피의자의 지문으로 신원을 확인하고 있으나, 지문자료가 없거나 지문자료가 있더라도 피의자의 지문 불량 등 이유로 채취한 지문자료를 통해 신원확인이 불가능한 경우를 고려해 관련 조항을 개정하고,

경찰청 범죄분석과장으로 하여금 송부받거나 전송받은 수사자료표 각 항목의 오류·누락 여부 및 채취된 지문의 품질 등을 검토하여 수사자료표를 작성한 경찰관서의 장에게 보완요청 및 작성 관서장의 보완조치 의무 조항을 신설하는 한편,

규정의 기재 내용을 법제 서식에 맞게 정비하고,

훈령의 유효기간 만료(2024년 6월 30일)가 임박하여 유효기간을 연장하려는 것임

2. 주요내용

가. 상위법률인 「형의 실효 등에 관한 법률」 제5조제1항의 "사법경찰관이 작성한 수사자료표를 경찰청에 송부한다"라는 규정과 같은 법 제5조의2제1항 및 제2항의 "책임자 지정 및 관리" 규정 외에 해당 업무를 경찰청에서 누가 처리하는지 등 연결 관계에 관한 조문이 없으므로 업무 연결 관계가 명확히 드러나도록 관련 조문 개정(안 제3조제1항)

나. 수사자료표 작성 시 지문자료가 없거나 지문자료가 있더라도 채취

한 피의자의 지문 불량 등 이유로 신원확인이 불가능한 경우를 고려하여 관련 조문 개정(안 제5조)

다. 경찰청 범죄분석과장이 경찰청에서 관리하는 수사자료표의 피의자 인적사항, 죄명, 입건일자, 지문의 품질 등 각 항목을 검토하여 수사자료표를 작성한 경찰관서의 장에게 정정·보완 등 조치를 요청할 수 있도록 조항 신설(안 제6조제1항 신설)

라. 경찰청 범죄분석과장으로부터 수사자료표의 정정·보완 등 조치를 요청받은 수사자료표 작성 경찰관서의 장이 행하여야 할 조치를 규정함(안 제7조제1항 신설)

마. 훈령 유효기간(2024년 6월 30일) 연장(안 제19조)

3. 주요 토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

(경찰청) 지문 및 수사자료표 등에 관한 규칙

일부개정훈령안

(경찰청) 지문 및 수사자료표 등에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「형의 실효 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제5조의2"를 "「형의 실효 등에 관한 법률」 제5조의2"로 한다.

제3조제1항 중 "범죄분석과장은"을 "범죄분석과장은 「형의 실효 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제5조의2제1항 및 제2항에 따라"로 한다.

제4조제1항 중 "제2호서식"을 "별지 제2호서식"으로 한다.

제5조제2항제1호 중 "지문자료가 없어"를 "지문자료로"로 하고, 같은 항 제3호 중 "주민조회시 별표1"을 "주민조회 시 별표 1"로 한다.

제6조 제목 외의 부분을 제2항으로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 경찰청 범죄분석과장은 수사자료표를 송부받거나 전송받은 경우 수사자료표에 기재된 항목의 오류·누락 여부, 채취된 지문의 품질 등을 검토하고 보완이 필요한 경우 수사자료표를 작성한 사법경찰관리가 소속된 경찰관서(이하 "작성관서"라 한다)의 장에게 보완조치를 하

도록 요청할 수 있다.

제7조 제목 외의 부분을 제2항으로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 본문 중 "제6조의"를 "제6조제2항에 따른"으로 하고, "관서의 장"을 "작성관서의 장"으로 한다.

- ① 제6조제1항에 따른 보완요청을 받은 작성관서의 장은 보완조치를 해야 한다.

제11조제1항제3호 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하며, 같은 조 제2항제1호 중 "별지 제4호 서식"을 "별지 제4호서식"으로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 별지 제8호서식의 위임장

제11조의2 각 호 외의 부분 본문 중 "별지 제12호 서식"을 "별지 제12호서식"으로 한다.

제16조 중 "별표1"을 "별표 1"로 한다.

제19조 중 "2024년 6월 30일"을 "2027년 6월 30일"로 한다.

부 칙

이 훈령은 2024년 7월 1일부터 시행한다

신 · 구 조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규칙은 「형의 실효 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조의2에 따른 수사자료표의 보존·관리, 지문의 채취와 분류, 지문에 의한 신원 확인 등을 체계적이고 효율적으로 하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- 「형의 실효 등에 관한 법률」 제5조의2-----		
제3조(수사자료표의 관리) ① 경찰청 범죄분석과장은 수사자료표를 범죄경력자료와 수사경력자료로 구분하여 보존·관리하여야 한다.		제3조(수사자료표의 관리) ① ----- 범죄분석과장은 「형의 실효 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조의2제1항 및 제2항에 따라 -----		
② (생략)		② (현행과 같음)		
제4조(수사자료표의 작성시 지문 채취 및 신원확인) ① 사법경찰관이 「지문을채취할형사피의자의범위에관한규칙」 제2조에 따른 피의자의 지문을 채취할 때에는 별지 제1호서식 또는 제2호서식에 서명 등의 방법(전자수사자료표시스템을 통한 작성을 포함한다)으로 피의자의 동		제4조(수사자료표의 작성시 지문 채취 및 신원확인) ① ----- 별지 제2호서식-----		

의를 받는다.

②·③ (생략)

제5조(수사자료표의 작성방법) ①
(생략)

② 피의자의 신원이 확인된 경우에는 별지 제1호서식의 수사자료표를 작성한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제2호서식의 수사자료표를 작성한다.

1. 주민등록증 미발급자 등 지문자료가 없어 신원이 확인되지 않는 경우

2. (생략)

3. 주민조회시 별표1에 의한 지문분류번호가 없는 경우(00000-00000 포함)

4. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

제6조(수사자료표의 확인 및 조치) <신설>

-----.

②·③ (현행과 같음)

제5조(수사자료표의 작성방법) ①
(현행과 같음)

② -----

-----.

-----.

1. ----- 지문자료로 -----

2. (현행과 같음)

3. 주민조회 시 별표 1-----

4. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제6조(수사자료표의 확인 및 조치) ① 경찰청 범죄분석과장은 수사자료표를 송부받거나 전송받은 경우 수사자료표에 기재된 항목의 오류·누락 여부, 채취된 지문의 품질 등을 검토하고 보완이 필요한 경우 수사자료표

(생략)

제7조(정정할 사항의 조치) <신설>

제6조의 통보를 받은 관서의 장은 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다. 다만, 사건이 검찰청에 송치된 이후에 통보를 받은 경우에는 확인된 피의자 인적사항 정정에 관한 사항을 검찰청에 추송하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

제11조(범죄경력·수사경력 조회 및 회보 방법) ① 경찰관서의 장은 범죄·수사경력 자료에 대하여 대상자 본인으로부터 조회 및 회보 신청을 받거나 법령에 따라 조회 및 회보 요청을 받은 경우 다음 각 호에 따라 회보하여야 한다.

를 작성한 사법경찰관리가 소속된 경찰관서(이하 “작성관서”라 한다)의 장에게 보완조치를 하도록 요청할 수 있다.

② (현행 제6조 제2항 외의 부분과 같음)

제7조(정정할 사항의 조치) ① 제6조제1항에 따른 보완요청을 받은 작성관서의 장은 보완조치를 해야 한다.

② 제6조제2항에 따른---작성관서의 장-----

--. ---.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제11조(범죄경력·수사경력 조회 및 회보 방법) ① -----

-----.

3. 법 제6조제1항제5호부터 제10호까지에 해당하는 경우 별지 제3호서식의 범죄·수사경력조회 요청서를 작성하여 경찰관서에 제출하거나 전자문서시스템 또는 행정정보공동이용센터를 이용하여 요청하고, 그 요청을 받은 경찰관서의 장은 범죄경력관리시스템을 이용하여 별지 제5호 서식의 범죄·수사경력 회보서로 회보하거나 전자문서시스템 또는 행정정보공동이용센터를 통해 회보한다.

② 제1항제2호의 경우 신청인이 질병, 입원, 해외체류 등의 부득이한 사정으로 본인이 직접 신청할 수 없을 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 대리인이 신청할 수 있다.

2. 별지 제8호 서식의 위임장

3.

별지 제5호서식

[illegible]

2. 별지 제8호서식의 위임장

– 8 –

③・④ (생략) 제11조의2(범죄경력·수사경력 조회 및 회보 접수증 교부) 경 찰관서의 장은 범죄경력·수사 경력자료 조회 및 회보 신청을 접수하였을 때는 해당 신청인에 게 <u>별지 제12호 서식</u>의 접수증 을 교부한다. 다만, 다음 각 호 의 경우에는 접수증 교부를 생 략할 수 있다. 1. 2. (생략) 제16조(지문의 분류) 지문분류에 사용되는 용어, 용선, 문형 및 분류방법은 <u>별표1</u>과 같다. 제19조(유효기간) 이 훈령은 「훈 령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여 건의 변화 등을 검토하여야 하 는 <u>2024년 6월 30일까지</u> 효력을 가진다.	③・④ (현행과 같음) 제11조의2(범죄경력·수사경력 조회 및 회보 접수증 교부) --- ----- ----- ----- -- <u>별지 제12호서식</u>----- -----. ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 제16조(지문의 분류) ----- ----- ----- <u>별표 1</u>-----. 제19조(유효기간) ----- ----- ----- ----- -- <u>2027년 6월 30일</u>----- -----.
---	---

〈 의안 소관 부서명 〉

범죄분석과	
연 락 처	02-3150-2173